

Direito Processual do Trabalho

M07 — Prescrição e Decadência no Processo do Trabalho

Teoria Completa • 10 questões autorais

Fonte-base

F24 — Prescrição e Decadência no Processo do Trabalho, Gustavo Deitos, 70 páginas. Conteúdo preservado conforme a fonte validada em 2022; pontos de atualidade normativa e jurisprudencial permanecem identificados como verificação futura.

Material offline • não publicado • não integrado à produção

1. VISÃO GERAL

Este módulo organiza o tratamento da prescrição e da decadência no processo do trabalho a partir da F24 já validada. O eixo é processual: conceito, alegação, reconhecimento, interrupção, suspensão/impedimento, prescrição intercorrente, prazos decadenciais e jurisprudência diretamente ligada à aplicação em juízo.

Na arquitetura aprovada, o M06 — Processo Judicial Eletrônico e Comunicação Digital antecede este módulo e o M08 — Reclamação Trabalhista e Procedimentos vem na sequência. O M07 funciona como bloco temporal transversal: ensina como o decurso do tempo afeta pretensões e direitos que reaparecem em diversos procedimentos.

REGRA DE FIDELIDADE

Não foi localizada uma teoria integral anterior do M07 além da validação e do planejamento. Por isso, esta versão consolida o conteúdo validado da F24 e as decisões já aprovadas, sem atribuir ao histórico uma versão que não existe. Não houve atualização externa de legislação/jurisprudência; pontos sensíveis estão marcados.

FRONTEIRAS

Prescrição material total/parcial fica em Direito do Trabalho. Ação rescisória é aprofundada no M19. Execução é aprofundada nos M17/M18. Aqui entram apenas os elementos necessários para compreender prescrição/decadência.

2. MAPA DO MÓDULO



3. TEORIA COMPLETA

3.1 Prescrição: conceito, pretensão e efeito

A F24 distingue prescrição aquisitiva e extintiva, mas afirma que, para o direito material e processual do trabalho, o foco relevante é a prescrição extintiva. O efeito central não é apagar o direito em si: o que se perde é a pretensão, isto é, a possibilidade de exigir judicialmente a prestação após o transcurso do prazo.

ENTENDA DE VERDADE

Enquanto a obrigação é juridicamente exigível, o credor pode buscar tutela estatal. Consumada a prescrição, a fonte descreve a obrigação como natural: o débito pode subsistir, mas a responsabilidade não pode mais ser imposta judicialmente pela pretensão prescrita.

3.2 Prescrição quinquenal e bienal

A F24 toma como fundamento o art. 7º, XXIX, da Constituição. A prescrição quinquenal limita, em regra, a cobrança aos cinco anos anteriores ao ajuizamento. A prescrição bienal funciona como limite para propor a ação após a extinção contratual: ultrapassados dois anos, as pretensões oriundas do contrato ficam atingidas segundo o tratamento da fonte.

Regra	Pergunta prática	Marco
Quinquenal	Até quanto tempo para trás posso cobrar?	Cinco anos anteriores ao ajuizamento.
Bienal	Até quando posso ajuizar após o fim do contrato?	Dois anos após a extinção.

NÃO CONFUNDA

A fonte separa prescrição quinquenal/bienal dos debates sobre prescrição total e parcial. Estes últimos pertencem predominantemente ao Direito Material do Trabalho e não são desenvolvidos como teoria central do M07.

3.3 Alegação da prescrição e instância ordinária

Segundo a F24, a consumação da prescrição envolve matéria de fato e deve ser arguida pela parte interessada até a instância ordinária: primeiro grau e TRT em recurso ordinário. Ao ingressar em instância extraordinária, a discussão fática já não pode ser inaugurada. O material conecta essa lógica à Súmula 153/TST e menciona a Súmula 282/STF como reforço relacionado ao prequestionamento.

JURISPRUDÊNCIA — Súmula 153/TST

Regra prática: prescrição não arguida na instância ordinária não é conhecida.
Como cai: tese levantada apenas em recurso de revista/etapa extraordinária.

A fonte também destaca o art. 611-B, XXI, da CLT: os prazos prescricionais constitucionais são tratados como matéria que não pode ser suprimida ou reduzida por negociação coletiva.

3.4 Interrupção da prescrição

Interromper significa zerar a contagem já transcorrida. A F24 aponta como regra trabalhista central o art. 11, §3º, da CLT: o ajuizamento de reclamação trabalhista interrompe a prescrição, ainda que a ação tenha sido proposta perante juízo incompetente ou posteriormente extinta sem resolução do mérito.

- Limite objetivo: o efeito alcança apenas os pedidos idênticos aos formulados na primeira ação.
- Juízo incompetente: a incompetência material ou territorial não afasta o efeito interruptivo descrito pela fonte.
- Extinção sem mérito: não elimina o efeito interruptivo.
- Uma única vez: a F24 articula a regra com o art. 202 do Código Civil, segundo o qual a interrupção ocorre uma vez para o mesmo direito.
- Alcance: segundo o material, a interrupção alcança tanto o biênio quanto o quinquênio.

JURISPRUDÊNCIA — Súmula 268/TST

Regra prática: ação trabalhista, mesmo arquivada, interrompe a prescrição somente quanto aos pedidos idênticos.
Pegadinha: imaginar que qualquer pedido futuro fica protegido.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA — OJ 392

A F24 registra tensão entre a OJ 392/SDI-I/TST, que trata do protesto judicial, e a redação do art. 11, §3º, após a Reforma. O próprio material alerta para cobrança literal da OJ e para divergência doutrinária. Não houve atualização silenciosa nesta versão.

3.5 Suspensão e impedimento da prescrição

Suspensão e impedimento não zeram o prazo. Na suspensão, um prazo já iniciado fica congelado e depois volta a correr pelo restante. No impedimento, a causa atua antes do início e impede que a contagem comece.

A F24 trabalha as seguintes hipóteses relevantes:

Hipótese	Tratamento segundo a fonte
Menor de 18 anos — CLT art. 440	Não corre prescrição. A fonte adota o critério etário e afirma que a emancipação não altera a regra trabalhista.
Comissão de Conciliação Prévia — art. 625-G	A provocação suspende o prazo; a contagem retoma após tentativa frustrada/conciliação ou esgotamento do período trabalhado pela fonte.
Acordo extrajudicial — art. 855-E	Pedido de homologação suspende a prescrição apenas quanto aos direitos especificados; se a homologação for negada, a fonte indica retomada no dia útil seguinte ao trânsito em julgado.
Suspensão contratual — OJ 375	Auxílio-doença/aposentadoria por invalidez não suspendem automaticamente a prescrição quinquenal; a fonte ressalva absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.
CC arts. 197 e 198	Relações familiares/tutela-curatela, ausência do País em serviço público e serviço nas Forças Armadas em tempo de guerra são apresentadas como causas aplicáveis nos limites indicados.
CC art. 200	Se a ação se originar de fato a ser apurado no juízo criminal, a fonte ensina suspensão/impedimento até a sentença definitiva criminal.

EXEMPLO MENTAL

Interrupção = “zerar o cronômetro”. Suspensão = “pausar o cronômetro”. Impedimento = “o cronômetro ainda nem começou”.

3.6 Prescrição comum: declaração de ofício segundo a F24

O material reconhece que o CPC admite julgamento de ofício sobre prescrição e decadência, mas reconstrói a posição trabalhista a partir da IN 39/2016 do TST. A F24 destaca que o parágrafo único do art. 7º da IN menciona decadência, e não prescrição, na improcedência liminar. Daí conclui que a prescrição comum, na fase de conhecimento, não deve ser pronunciada de ofício no processo do trabalho.

ATENÇÃO

Esse ponto foi expressamente marcado no histórico como necessita verificação futura de atualidade. Nesta versão, preserva-se a posição da fonte de 2022 sem atualização externa.

3.7 Prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente é tratada pela F24 como instituto próprio da fase de execução, positivado pela Reforma Trabalhista no art. 11-A da CLT. O prazo é de dois anos e começa quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

Execução em curso



Juízo dirige determinação ao exequente



Exequente deixa de cumprir ato necessário



Inicia-se a contagem indicada pela fonte



2 anos sem providência eficaz



Prescrição intercorrente pode ser reconhecida

- A F24 exige vínculo com determinação judicial dirigida ao exequente e relacionada a ato necessário ao prosseguimento.
- Pode ser requerida pela parte ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 11-A apresentado.
- Não se confunde com abandono da causa na fase de conhecimento.
- O material menciona a IN 41/TST para situar temporalmente a aplicação da regra a determinações posteriores a 11/11/2017.

FRONTEIRA M17/M18

O M07 explica o instituto prescricional. Técnicas executivas, pesquisa patrimonial, impugnações e demais atos da execução pertencem aos módulos de execução.

3.8 Decadência: estrutura geral

A decadência é apresentada como perda do próprio direito, com incidência típica sobre direitos potestativos. A F24 utiliza os arts. 207 a 211 do Código Civil como base subsidiária para as relações trabalhistas.

Ponto	Regra segundo a F24
Suspensão/interrupção	Regra geral: não se aplicam à decadência as causas próprias da prescrição, salvo disposição legal em contrário.
Exceção relacionada à incapacidade	A fonte trabalha o art. 208 em conexão com o art. 198, I, do CC para absolutamente incapazes.
Renúncia	Decadência fixada em lei: renúncia é nula.
Reconhecimento de ofício	Decadência legal pode ser conhecida de ofício.
Decadência convencional	Pode ser alegada em qualquer grau pela parte beneficiada, mas o juiz não supre a alegação.

3.9 Prescrição x decadência

Critério	Prescrição	Decadência
Objeto	Pretensão de exigir.	Direito potestativo.
Nascimento	A pretensão nasce após violação do direito.	Direito e possibilidade de exercício surgem juntos na lógica apresentada.
Fonte do prazo	Lei.	Lei ou instrumentos admitidos pela fonte.
Suspensão/interrupção	Pode ocorrer nas hipóteses legais.	Em regra não; admite exceção legal.
Ofício	Prescrição comum: F24 aponta vedação trabalhista; intercorrente: admite.	Legal: admite; convencional: não.

3.10 Hipóteses e circunstâncias especiais

3.10.1 Pretensões declaratórias

A fonte trata as pretensões meramente declaratórias como imprescritíveis, porque não impõem condenação patrimonial ou obrigação de fazer/não fazer. No processo do trabalho, o exemplo central é o reconhecimento de vínculo/tempo de serviço para fins probatórios perante a Previdência. O art. 11, §1º, da CLT é apontado como fundamento específico para ações com objeto de anotações destinadas à prova previdenciária.

3.10.2 FGTS e transição histórica

A F24 apresenta a Súmula 362/TST: para lesões conhecidas a partir de 13/11/2014, a prescrição do não recolhimento do FGTS é quinquenal, observado o limite bienal após o término do contrato. Para prazos já em curso naquela data, o material descreve a transição entre a antiga contagem trintenária e a regra quinquenal, com referência a 13/11/2019.

FRONTEIRA MATERIAL

O M07 registra a regra de prazo porque ela aparece na F24, mas não transforma o tema FGTS em aula material completa.

3.10.3 Urbanos, rurais e domésticos

A fonte afirma igualdade das regras bienal e quinquenal entre trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, considerada apenas a natureza do labor.

3.10.4 Ação declaratória pendente — OJ 401/SDI-I/TST

Quando a dispensa ocorre durante ação declaratória com a mesma causa de pedir remota, a F24 ensina que o prazo para posterior ação condenatória se inicia no trânsito em julgado da decisão da ação declaratória, e não na data da extinção contratual. É uma exceção importante ao marco normal do biênio.

3.10.5 Ação rescisória — apenas decadência

A ação rescisória aparece no M07 apenas para fixar a natureza decadencial do prazo. A F24 indica 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, e trabalha a Súmula 100/TST para reforçar que a contagem parte do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa.

APROFUNDAMENTO NO M19

Cabimento, hipóteses, competência, depósito, procedimento e demais particularidades da ação rescisória pertencem ao M19.

3.10.6 Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave

A F24 apresenta dois requisitos ligados ao art. 853 da CLT: a reclamação do empregador deve ser escrita e, se o empregado estável tiver sido suspenso, o inquérito deve ser ajuizado no prazo de 30 dias contado da suspensão. A Súmula 403/STF é usada para confirmar a natureza decadencial desse prazo.

A suspensão não é tratada como pressuposto processual, mas como termo inicial do prazo. Na ausência de suspensão, a fonte registra divergência doutrinária: Carlos Henrique Bezerra Leite é apresentado com prazo decadencial de 2 anos; Mauro Schiavi, com 5 anos. A questão do perdão tácito é apontada como tema de mérito.

3.10.7 Mandado de segurança

O módulo usa o mandado de segurança principalmente para estudar decadência. A F24 indica prazo de 120 dias, contado de forma contínua, e integra a Súmula 414/TST para hipóteses ligadas a tutela provisória e a OJ 127/SDI-II/TST para o marco do ato coator.

- Tutela provisória concedida na sentença: a fonte destaca a via recursal, não o MS.
- Tutela provisória antes da sentença: a F24 reproduz a orientação de cabimento do MS diante da ausência de recurso próprio.
- Superveniência de sentença: a fonte registra perda de objeto do MS relacionado à tutela provisória anterior.
- OJ 127: para o prazo, considera-se o primeiro ato em que a tese hostilizada foi firmada, não a decisão que apenas a ratificou.

3.11 Outras regras jurisprudenciais preservadas

A F24 inclui duas camadas: jurisprudência diretamente processual e, ao final, uma revisão material de súmulas sobre prescrição. Para respeitar as fronteiras, a camada material é registrada sem aprofundamento.

Enunciado	Uso no M07
Súmula 350/TST	Ação de cumprimento: a prescrição flui do trânsito em julgado da decisão normativa; a fonte menciona prazo de 2 anos.
Súmula 246/TST	A fonte observa que a ação de cumprimento pode ser ajuizada antes do trânsito em julgado, embora o marco prescricional seja posterior.
Súmula 409/TST	Tratamento da ação rescisória quando a discussão sobre prescrição total/parcial é fundada no art. 7º, XXIX; a própria F24 comenta controvérsia de prova.
Súmulas 156, 206, 275, 294, 308, 326, 327, 373, 382 e 452/TST	Revisão material presente na F24. Mantidas como mapa de incidência, sem converter o M07 em aula de Direito Material do Trabalho.

3.12 Lei 14.010/2020 — tratamento da F24

A F24 dedica capítulo próprio ao art. 3º da Lei 14.010/2020, no contexto do regime emergencial da pandemia. Segundo a apostila, entre 10/06/2020 e 30/10/2020 os prazos prescricionais ficaram impedidos ou suspensos, conforme já tivessem ou não começado. O §1º é explicado como regra de não superposição quando já houver outra causa específica de impedimento/suspensão/interrupção. O §2º é tratado como exceção legal que estende o regime transitório à decadência.

Prazo já estava correndo em 10/06/2020? → suspensão



Prazo ainda não começou? → impedimento



Já existe outra causa específica? → não duplicar a suspensão/impedimento



Prazo decadencial? → F24 aplica a exceção do §2º



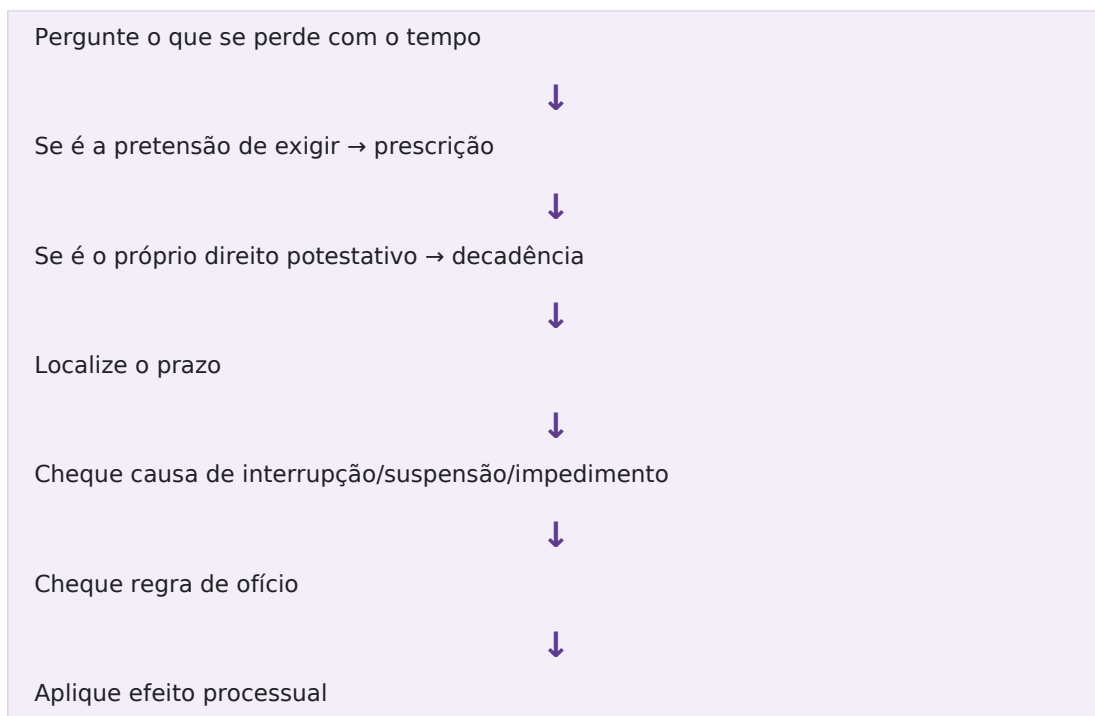
Retomada após 30/10/2020 segundo a lógica da fonte

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

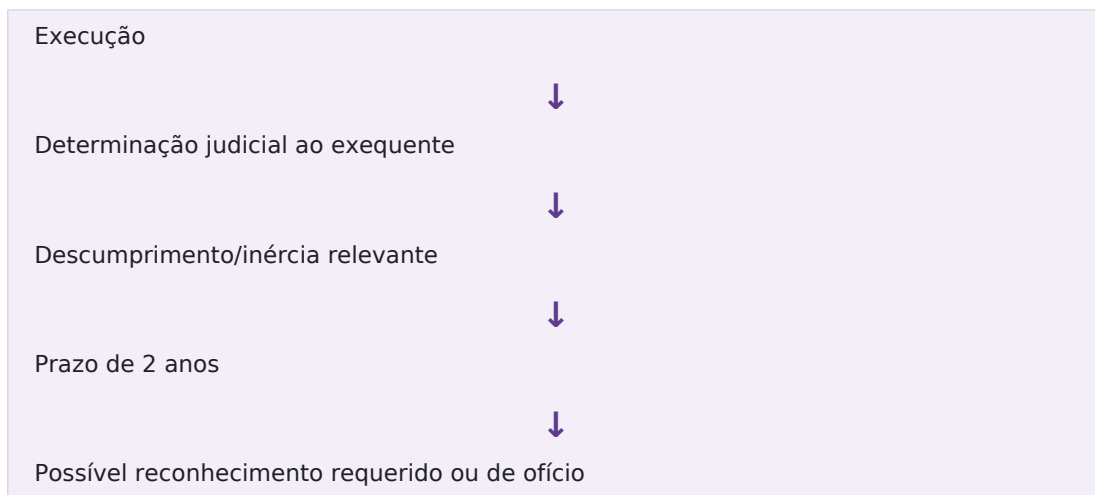
O conteúdo é preservado como explicação histórica/normativa da apostila de 2022. Não se presume que a relevância contemporânea seja idêntica, nem se transforma o regime excepcional em regra permanente.

4. FLUXOS PROCESSUAIS

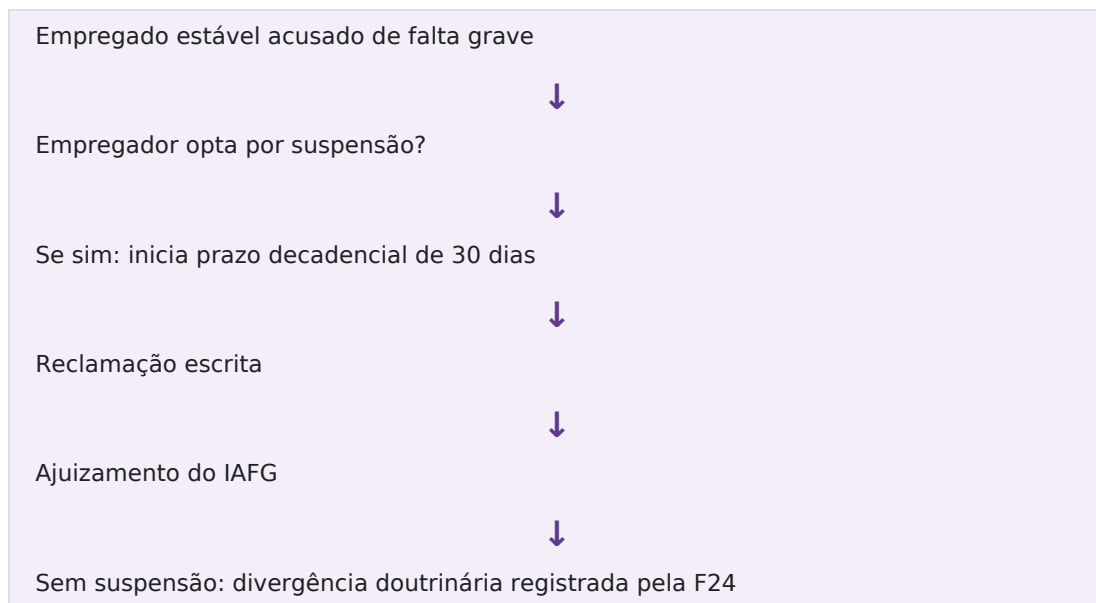
4.1 O caso envolve prescrição ou decadência?



4.2 Prescrição intercorrente



4.3 IAFG



5. NÃO CONFUNDA — COMPARATIVOS

Tema A	Tema B	Diferença decisiva
Interrupção	Suspensão	Interrupção zera; suspensão congela e retoma do ponto em que parou.
Suspensão	Impedimento	Suspensão atua sobre prazo iniciado; impedimento atua antes do início.
Prescrição comum	Intercorrente	Comum é tratada pela F24 na fase de conhecimento e com restrição ao ofício; intercorrente é execução e pode ser de ofício.
Decadência legal	Convencional	Legal pode ser reconhecida de ofício e não admite renúncia; convencional depende de alegação da parte.
Rescisória	Mandado de segurança	Ambas aparecem por decadência, mas com prazos e funções distintas: 2 anos × 120 dias.

6. PRAZOS DO MÓDULO

Instituto	Prazo	Marco/observação
Prescrição quinquenal	5 anos	Período anterior ao ajuizamento, segundo a regra constitucional trabalhada.
Prescrição bienal	2 anos	Após a extinção do contrato.
Prescrição intercorrente	2 anos	Descumprimento de determinação judicial pelo exequente em execução.
Ação de cumprimento	2 anos	A fonte liga o início ao trânsito em julgado da decisão normativa.
Ação rescisória	2 anos	Natureza decadencial; trânsito em julgado da última decisão na causa, nos termos trabalhados.
IAFG com suspensão	30 dias	Da suspensão do empregado estável.
Mandado de segurança	120 dias	Prazo decadencial contínuo.
CCP	10 dias	Período mencionado pela fonte para realização da sessão; prescrição suspensa nos termos explicados.
Acordo extrajudicial	15 dias	Prazo de análise judicial citado pela fonte; a suspensão prescricional decorre do art. 855-E.
Lei 14.010/2020	10/06 a 30/10/2020	Regime transitório apresentado pela F24.

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

5 • 2 • 2 • 30 • 120

5 anos quinquenal • 2 anos bienal • 2 anos intercorrente/rescisória/ação de cumprimento no tratamento da fonte • 30 dias IAFG com suspensão • 120 dias MS.

8. JURISPRUDÊNCIA — ÍNDICE DE PROVA

Precedente	Núcleo
Súmula 153/TST	Prescrição deve ser arguida na instância ordinária.
Súmula 268/TST	Ação arquivada interrompe somente pedidos idênticos.
OJ 392/SDI-I/TST	Protesto judicial — manter como ponto de verificação futura diante da tensão registrada pela fonte.
OJ 375/SDI-I/TST	Suspensão contratual não suspende automaticamente a prescrição quinquenal; ressalva de absoluta impossibilidade de acesso.
Súmula 114/TST + Súmula 327/STF	Contexto histórico anterior à posituação do art. 11-A; a F24 usa o contraste para explicar a Reforma.
Súmula 362/TST	FGTS e transição histórica.
OJ 401/SDI-I/TST	Marco excepcional na ação condenatória durante declaratória pendente.
Súmula 100/TST	Ação rescisória e decadência.
Súmula 403/STF	IAFG: 30 dias da suspensão.
Súmula 414/TST	MS e tutela provisória.
OJ 127/SDI-II/TST	MS: primeiro ato que firmou a tese hostilizada.
Súmula 350/TST	Ação de cumprimento e trânsito em julgado da decisão normativa.
Súmula 246/TST	Possibilidade de ação de cumprimento antes do trânsito, no recorte da fonte.
Súmula 409/TST	Prescrição total/parcial em ação rescisória — preservar a cautela interpretativa da F24.

9. LACUNAS / VERIFICAÇÕES FUTURAS

- Atualidade e função prática contemporânea do art. 3º da Lei 14.010/2020.
- Situação atual da OJ 392 e sua relação com o art. 11, §3º, da CLT.
- Atualidade da conclusão da F24 sobre prescrição comum declarada de ofício.
- Desenvolvimento jurisprudencial posterior a 2022 sobre prescrição intercorrente.
- Status atual de todas as Súmulas/OJs citadas pela apostila.
- Manutenção do tratamento histórico da transição do FGTS sem convertê-lo em regra presente genérica.

10. REVISÃO DE 5 MINUTOS

Prescrição: atinge a pretensão. A regra trabalhista central é 5 anos, limitada a 2 anos após a extinção. A fonte exige alegação até a instância ordinária e separa prescrição comum da intercorrente.

Interrupção: zera o prazo; a reclamação interrompe mesmo em juízo incompetente ou extinta sem mérito, mas apenas para pedidos idênticos. Suspensão: congela. Impedimento: impede o início.

Intercorrente: 2 anos, execução, descumprimento de determinação judicial. Pode ser declarada de ofício conforme o art. 11-A apresentado.

Decadência: atinge o direito potestativo. Legal pode ser conhecida de ofício; convencional depende da parte. Em regra não se suspende/interrompe, salvo previsão legal.

Especiais: declaratórias tratadas como imprescritíveis; FGTS com Súmula 362; OJ 401 para ação condenatória após declaratória; rescisória 2 anos; IAFG 30 dias se suspenso; MS 120 dias.

Lei 14.010/2020: regime transitório preservado conforme a fonte, sempre com etiqueta de atualidade futura.

11. MÓDULO EM 1 MINUTO

- Pretensão = prescrição; direito potestativo = decadência.
- 5 anos + limite de 2 anos após a extinção.
- Interrupção zera; suspensão pausa; impedimento evita o início.
- Pedidos idênticos são a chave do art. 11, §3º.
- Intercorrente = execução + determinação descumprida + 2 anos.
- Decadência legal pode ser de ofício; convencional, não.
- Rescisória 2 anos • IAFG 30 dias • MS 120 dias.
- OJ 401, OJ 127, Súmulas 153, 268, 362, 100, 403 e 350 são marcos de prova.

12. O QUE DECORAR

- CF art. 7º, XXIX; CLT art. 11, §§1º e 3º; CLT art. 11-A; CLT art. 440; CLT arts. 625-G, 855-E e 853.
- CC arts. 207-211 para decadência e regras gerais.
- Prazos: 5 anos, 2 anos, 30 dias, 120 dias.
- Pedidos idênticos; instância ordinária; determinação judicial na execução; legal x convencional.
- Marcos especiais: trânsito da declaratória (OJ 401), trânsito da decisão normativa (Súmula 350), primeiro ato hostilizado (OJ 127).

13. PEGADINHAS DE PROVA

- Confundir direito com pretensão.
- Dizer que juízo incompetente impede interrupção.
- Aplicar interrupção a pedidos não idênticos.
- Confundir suspensão do contrato com suspensão da prescrição.
- Dizer que prescrição intercorrente ocorre na fase de conhecimento.
- Tratar toda decadência como cognoscível de ofício, ignorando a convencional.
- Contar rescisória/MS como prazo processual em dias úteis.
- Afirmar que suspensão do empregado é requisito de existência do IAFG; na fonte, ela é facultativa e funciona como termo inicial do prazo de 30 dias.
- Omitir a divergência doutrinária do IAFG sem suspensão.
- Aplicar a Lei 14.010/2020 fora do contexto histórico apresentado pela apostila.

14. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Tratar prescrição e decadência como sinônimos.
- Inventar prazo ou marco inicial não sustentado pela F24.
- Transformar revisão material de prescrição total/parcial em núcleo processual do M07.
- Aprofundar ação rescisória no lugar do M19.
- Aprofundar execução no lugar dos M17/M18.
- Atualizar silenciosamente Súmulas/OJs ou legislação posterior à fonte.
- Esconder prazo importante dentro de texto sem quadro próprio.

15. CHECKLIST FINAL

Checklist	OK?
Sei explicar prescrição como perda da pretensão?	☐
Sei diferenciar quinquenal e bienal?	☐
Sei diferenciar interrupção, suspensão e impedimento?	☐
Sei quando a reclamação interrompe e quais pedidos alcança?	☐
Sei explicar prescrição intercorrente e seu prazo?	☐
Sei diferenciar decadência legal e convencional?	☐
Sei os prazos da rescisória, IAFG e MS?	☐
Sei aplicar OJ 401 e OJ 127?	☐
Sei reconhecer o tratamento histórico da Lei 14.010/2020?	☐
Sei quais pontos aguardam verificação futura?	☐

16. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Em relação às regras gerais de prescrição trabalhadas na F24, assinale a correta.

- A) A prescrição quinquenal é contada sempre da extinção do contrato.
- B) A prescrição bienal limita os créditos aos dois anos anteriores ao ajuizamento.
- C) A regra quinquenal alcança, em princípio, os cinco anos anteriores ao ajuizamento, enquanto o biênio limita o ajuizamento após a extinção contratual.
- D) Prescrição quinquenal e bienal são prazos decadenciais.
- E) A fonte considera a prescrição aquisitiva o instituto central do processo do trabalho.

Questão 2. Uma empresa só suscita prescrição pela primeira vez em recurso de revista. À luz da F24 e da Súmula 153/TST, a solução adequada é:

- A) Conhecer da prescrição, por ser matéria obrigatoriamente apreciável de ofício.
- B) Não conhecer da prescrição porque não foi arguida na instância ordinária.
- C) Converter a tese em decadência.
- D) Remeter os autos ao STF para exame dos fatos.
- E) Suspender o processo por dois anos.

Questão 3. Qual situação foi apresentada pela F24 como causa de suspensão da prescrição?

- A) A mera concessão de auxílio-doença, em qualquer hipótese.
- B) A provocação da Comissão de Conciliação Prévia, nos termos trabalhados pela fonte.
- C) O ajuizamento de reclamação trabalhista, que apenas suspende e nunca interrompe.
- D) A troca de advogado do reclamante.
- E) A interposição de recurso ordinário pelo reclamado.

Questão 4. Sobre reconhecimento de ofício, assinale a opção compatível com o tratamento da F24.

- A) Prescrição comum, prescrição intercorrente e decadência convencional devem sempre ser declaradas de ofício.
- B) A decadência convencional nunca pode ser alegada pela parte.
- C) A fonte restringe o reconhecimento de ofício da prescrição comum, admite-o para a intercorrente e admite-o para decadência legal.
- D) Toda decadência depende de requerimento da parte.
- E) A prescrição intercorrente não pode ser pronunciada pelo juiz.

Questão 5. Um trabalhador busca exclusivamente declaração de vínculo antigo para fins probatórios previdenciários. Segundo a F24:

- A) A pretensão meramente declaratória é tratada como imprescritível, com destaque para o art. 11, §1º, da CLT.
- B) Aplica-se decadência de 120 dias.
- C) Aplica-se necessariamente a prescrição bienal.
- D) A ação só pode ser ajuizada durante o contrato.
- E) A pretensão é executiva e depende de bens penhoráveis.

Questão 6. A respeito do FGTS, qual síntese corresponde ao material?

- A) A fonte ensina prescrição sempre trintenária, sem transição.
- B) A fonte trabalha a Súmula 362/TST, com regra quinquenal e uma transição histórica ligada a 13/11/2014 e 13/11/2019.
- C) FGTS não sofre prescrição.
- D) A prescrição do FGTS é sempre de 120 dias.
- E) A fonte afirma que o biênio após extinção nunca se aplica.

Questão 7. Empregado é dispensado no curso de ação declaratória de vínculo, que tem a mesma causa de pedir remota da futura ação condenatória. Segundo a OJ 401 trabalhada na F24:

- A) O biênio sempre começa na data da dispensa, sem exceção.
- B) O marco para a ação condenatória é o trânsito em julgado da ação declaratória.
- C) O prazo é decadencial de 30 dias.

- D) A ação condenatória torna-se imprescritível.
- E) O marco é a publicação da sentença de primeiro grau, mesmo sem trânsito.

Questão 8. Quanto ao IAFG, assinale a alternativa correta conforme a F24.

- A) A suspensão do empregado estável é requisito processual obrigatório para o IAFG existir.
- B) Se o empregado estável for suspenso, o prazo de 30 dias para o inquérito tem natureza decadencial; sem suspensão, a fonte registra divergência doutrinária.
- C) O prazo é prescricional de 120 dias.
- D) O inquérito pode ser verbal, sem redução a escrito.
- E) Sem suspensão, a fonte afirma unanimemente prazo de 30 dias.

Questão 9. No que interessa ao M07, a ação rescisória é utilizada principalmente para demonstrar que:

- A) seu prazo é prescricional de cinco anos.
- B) o prazo de dois anos tem natureza decadencial e é vinculado ao trânsito em julgado segundo a fonte.
- C) o prazo é de 120 dias úteis.
- D) a decadência nunca pode ser conhecida de ofício.
- E) a ação rescisória substitui o recurso ordinário.

Questão 10. Sobre o art. 3º da Lei 14.010/2020, assinale a opção que reproduz o enquadramento dado pela F24.

- A) Criou regra permanente de suspensão de toda prescrição trabalhista.
- B) Foi tratado como regime transitório que, entre 10/06/2020 e 30/10/2020, impediu/suspendeu prazos e, por previsão específica, alcançou a decadência.
- C) Revogou definitivamente o art. 440 da CLT.
- D) Aplicou-se apenas a prazos processuais em dias úteis.
- E) Eliminou todas as demais causas legais de suspensão durante 2020.

17. GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa C

A F24 separa a dimensão quinquenal — cinco anos anteriores ao ajuizamento — do limite bienal após a extinção. A principal pegadinha é contar o quinquênio da extinção.

Questão 2 — alternativa B

Súmula 153/TST: a prescrição não arguida na instância ordinária não é conhecida. O erro comum é tratar a tese como matéria fática inaugurável no recurso de revista.

Questão 3 — alternativa B

A provocação da CCP é causa suspensiva trabalhada pela fonte. Auxílio-doença/aposentadoria por invalidez não suspendem automaticamente a prescrição na OJ 375.

Questão 4 — alternativa C

A F24 diferencia: prescrição comum com restrição ao ofício, intercorrente com possibilidade de ofício e decadência legal cognoscível de ofício. A decadência convencional depende de alegação.

Questão 5 — alternativa A

A fonte considera imprescritível a pretensão puramente declaratória e destaca o art. 11, §1º, para anotações com finalidade previdenciária.

Questão 6 — alternativa B

O material usa a Súmula 362/TST para apresentar regra quinquenal e transição histórica. A resposta não transforma a regra de transição em regra atual genérica.

Questão 7 — alternativa B

OJ 401/SDI-I/TST: na situação descrita pela fonte, o marco da ação condenatória é o trânsito em julgado da declaratória, e não a dispensa.

Questão 8 — alternativa B

Com suspensão, a fonte fixa 30 dias e natureza decadencial. Sem suspensão, registra divergência de 2 anos (Bezerra Leite) e 5 anos (Schiavi).

Questão 9 — alternativa B

No M07, a rescisória interessa pelo prazo decadencial de 2 anos e pelo marco do trânsito em julgado; seu procedimento completo fica para o M19.

Questão 10 — alternativa B

A F24 apresenta a Lei 14.010/2020 como regime emergencial/transitório, com impedimento/suspensão no intervalo indicado e extensão excepcional à decadência. A pegadinha é torná-la permanente.